Entwicklungsvertrag App

Entwurf – unverbindlich, Stand 11/2026. Maßgeblich ist der im Einzelfall unterzeichnete Vertrag.

Dieser Vertrag richtet sich ausschließlich an Unternehmer und Selbständige im Sinne von § 14 BGB. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

§ 1 Vertragspartner

Auftragnehmer: Thomas Reinke, handelnd unter der Marke „torecon“, Roesgenstr. 22, 53474 Ahrweiler, info@torecon.de (im Folgenden „torecon“). torecon ist Einzelunternehmer, nicht im Handelsregister eingetragen.

Auftraggeber: [Firma / Name], [Anschrift], [E-Mail], vertreten durch [Name] (im Folgenden „Kunde“).

Der Kunde bestätigt, dass er diesen Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit schließt.

§ 2 Vertragsgegenstand

1. torecon entwickelt für den Kunden eine App nach Maßgabe des Angebots [Angebotsnummer] vom [Datum] (im Folgenden „Angebot“). Das Angebot beschreibt Funktionsumfang, Zielplattformen (z. B. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android), Bauabschnitte und deren Festpreise. Es ist Bestandteil dieses Vertrags.
2. Der Vertrag ist ein Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB. Geschuldet ist die im Angebot beschriebene Leistung des jeweiligen Bauabschnitts.
3. Bestandteile des Vertrags sind in dieser Rangfolge: (a) dieser Vertrag, (b) das Angebot, (c) Anlage 1 „Mitwirkungs- und Beistellleistungen“, (d) Anlage 2 „Technik-Stack und laufende Kosten Dritter“, (e) Anlage 3 „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“, soweit nach § 14 erforderlich. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht.
4. Nicht geschuldet sind, soweit das Angebot nichts anderes bestimmt: Betrieb, Wartung und Pflege nach dem Livegang (siehe § 17), Rechtsberatung, Erstellung von Datenschutzerklärung und Impressum, Marketing sowie der wirtschaftliche Erfolg der App.

§ 3 Bauabschnitte und Ablauf

1. Die Entwicklung erfolgt in kleinen, im Angebot festgelegten Bauabschnitten. Jeder Bauabschnitt hat einen eigenen Leistungsumfang und einen eigenen Festpreis.
2. Zu jedem Bauabschnitt stellt torecon dem Kunden einen Test-Build zur Verfügung: für Apple-Plattformen über TestFlight, für Android über einen internen Test-Track der Google Play Console. Der Kunde prüft den Test-Build und gibt innerhalb der in Anlage 1 vereinbarten Frist Rückmeldung.
3. torecon informiert den Kunden in Textform über den Stand, insbesondere über Verzögerungen und deren Gründe. Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart sind. Verzögern sich Mitwirkungsleistungen des Kunden, verschieben sich Termine angemessen.
4. torecon erbringt die Leistungen selbst. Der Einsatz von Subunternehmern bedarf der vorherigen Zustimmung des Kunden in Textform. Der Einsatz von Software-Werkzeugen (z. B. Entwicklungsumgebungen, KI-gestützte Programmierhilfen) bleibt torecon überlassen; § 14 und Anlage 3 bleiben unberührt.

§ 4 Mitwirkung des Kunden

1. Der Kunde erbringt die in **Anlage 1** aufgeführten Mitwirkungs- und Beistellleistungen rechtzeitig, vollständig und auf eigene Kosten. Dazu gehören insbesondere die Einrichtung eigener Konten bei den Anbietern nach Anlage 2, die Benennung eines Ansprechpartners mit Entscheidungsbefugnis und fristgerechtes Feedback zu Test-Builds.
2. Der Kunde stellt sicher, dass er an allen gelieferten Inhalten (Texte, Logos, Marken, Bilder, Daten) die erforderlichen Rechte besitzt, und stellt torecon von Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung dieser Pflicht beruhen.
3. Erbringt der Kunde eine Mitwirkung nicht oder nicht rechtzeitig, weist torecon ihn in Textform darauf hin. Die gesetzlichen Rechte von torecon (§§ 642, 643 BGB) bleiben unberührt; Mehraufwand durch verspätete oder geänderte Mitwirkung kann torecon nach § 6 abrechnen.

§ 5 Konten, Drittanbieter und Kosten

1. **Der Kunde ist Inhaber aller Konten** und schließt die Verträge mit den Anbietern selbst ab, insbesondere Apple Developer Program, Google Play Console, GitHub (privates Repository), Railway, Anthropic API (nur

bei KI-Funktionen), Hetzner Object Storage (nur bei Datei- und Bildspeicher) sowie Domain und Webhosting. Einzelheiten enthält **Anlage 2**.

2. torecon arbeitet ausschließlich mit vom Kunden eingeräumten Zugriffsrechten, etwa als eingeladenes Teammitglied mit der für die Aufgabe minimal nötigen Rolle. Der Kunde gibt keine Passwörter weiter; Anmeldungen, die nur der Kontoinhaber vornehmen kann, führt der Kunde selbst durch.
3. Alle Entgelte der Anbieter (Jahresgebühren, nutzungsabhängige Kosten, Provisionen der Stores) trägt der Kunde unmittelbar gegenüber dem Anbieter. Sie sind nicht in der Vergütung von torecon enthalten. Die in Anlage 2 genannten Kosten sind Orientierungswerte; maßgeblich sind die jeweils aktuellen Preise der Anbieter.
4. torecon setzt nur die in Anlage 2 genannten Anbieter ein. Abweichende Anbieter oder Dienste werden nur nach Vereinbarung in Textform eingesetzt.
5. Nach Vertragsende entfernt der Kunde die Zugriffsrechte von torecon oder fordert torecon dazu auf. torecon bewahrt keine Zugangsdaten auf.

§ 6 Änderungswünsche

1. Der Kunde kann Änderungen des vereinbarten Leistungsumfangs verlangen. torecon prüft den Wunsch und teilt in Textform Auswirkungen auf Aufwand, Festpreis und Termine mit, in der Regel als Ergänzung des Angebots oder als zusätzlicher Bauabschnitt.
2. Die Änderung wird erst umgesetzt, wenn beide Parteien sie in Textform vereinbart haben. Bis dahin arbeitet torecon auf Grundlage des bisherigen Umfangs weiter.
3. Kleine Anpassungen innerhalb eines Bauabschnitts, die den Aufwand nicht nennenswert erhöhen, setzt torecon ohne gesonderte Vereinbarung um.
4. Neue Anforderungen von Apple oder Google, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen (z. B. neue Funktionsauflagen, geänderte Richtlinien nach Vertragsschluss), gelten als Änderungswunsch. § 10 Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 7 Abnahme

1. torecon zeigt die Fertigstellung eines Bauabschnitts in Textform an und stellt den zugehörigen Test-Build bereit. Der Kunde prüft den Bauabschnitt und erklärt innerhalb von **10 Werktagen** die Abnahme oder teilt

die festgestellten Mängel in Textform mit.

2. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden. Diese Mängel beseitigt torecon im Rahmen der Mängelhaftung.
3. Ein Bauabschnitt gilt als abgenommen, wenn torecon dem Kunden nach Fertigstellung eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat, die mindestens 10 Werktage beträgt, und der Kunde die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat (§ 640 Abs. 2 BGB). torecon weist den Kunden bei der Fristsetzung auf diese Folge hin.
4. Nutzt der Kunde einen Bauabschnitt produktiv, etwa durch Veröffentlichung im App Store oder bei Google Play, gilt dieser Bauabschnitt mit der Veröffentlichung als abgenommen, soweit der Kunde nicht zuvor Mängel gerügt hat.
5. Die Abnahme späterer Bauabschnitte umfasst nur deren Leistungsumfang. Bereits abgenommene Bauabschnitte werden nicht erneut abgenommen.

§ 8 Vergütung und Zahlung

1. Für jeden Bauabschnitt gilt der im Angebot genannte Festpreis. Änderungen werden nach § 6 vergütet.
2. Der Festpreis eines Bauabschnitts wird mit dessen Abnahme fällig. Das Angebot kann eine Anzahlung vor Beginn des ersten Bauabschnitts vorsehen.
3. Rechnungen sind innerhalb von **14 Tagen** nach Zugang ohne Abzug zahlbar. Rechnungen werden per E-Mail als PDF versandt.
4. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet (Kleinunternehmerregelung). Die genannten Preise sind Endpreise. Ändert sich der steuerliche Status von torecon, werden Preise ab diesem Zeitpunkt zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet; torecon teilt dies rechtzeitig mit.
5. Kosten der Anbieter nach § 5 sind nicht Teil der Vergütung.
6. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, kann torecon die Arbeit an weiteren Bauabschnitten nach vorheriger Ankündigung in Textform bis zum Zahlungseingang ruhen lassen.

§ 9 Nutzungsrechte

1. Der Quellcode liegt von Beginn an im privaten Repository des Kunden. Dies allein überträgt noch keine Nutzungsrechte.

2. Mit vollständiger Zahlung der Vergütung eines Bauabschnitts erhält der Kunde an dem in diesem Bauabschnitt individuell für ihn erstellten Code und Design das **ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte, übertragbare Nutzungsrecht** für alle bekannten Nutzungsarten, einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Unterlizenzierung.
3. Bis zur vollständigen Zahlung darf der Kunde die Ergebnisse zu Test- und Prüfzwecken nutzen. Eine Veröffentlichung in den Stores setzt die Zahlung der betroffenen Bauabschnitte voraus, soweit nichts anderes vereinbart ist.
4. Ausgenommen sind:
   a. **Open-Source-Bestandteile** und Bibliotheken Dritter; für sie gelten ausschließlich deren Lizenzbedingungen. torecon setzt nur Komponenten mit Lizenzen ein, die eine kommerzielle Nutzung in geschlossenen Apps erlauben, und nennt sie auf Wunsch.
   b. **Allgemeines Know-how sowie wiederverwendbare Werkzeuge, Bausteine und Vorlagen von torecon**, die nicht individuell für den Kunden entwickelt wurden. Hieran erhält der Kunde ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches Nutzungsrecht, soweit sie Bestandteil der App sind und für deren Betrieb und Weiterentwicklung benötigt werden. torecon darf diese Bestandteile weiter verwenden.
5. torecon verwendet keine individuell für den Kunden erstellten Inhalte, Designs oder vertraulichen Informationen in anderen Projekten.
6. Auf eine Urhebernennung in der App verzichtet torecon, soweit nichts anderes vereinbart ist.

§ 10 Store-Veröffentlichung

1. Die App wird im Konto des Kunden veröffentlicht. torecon bereitet die Einreichung technisch vor (Build, Metadaten nach Zulieferung des Kunden, Hinweise für das Review-Team) und reicht sie nach Freigabe durch den Kunden ein, sofern der Kunde die dafür nötige Rolle eingeräumt hat. Die Zustimmung zu Vereinbarungen der Stores (z. B. Lizenz- und Zahlungsbedingungen) erklärt der Kunde selbst.
2. **Die Zulassung durch Apple oder Google ist nicht geschuldet.** torecon entwickelt nach den zum Zeitpunkt der Entwicklung veröffentlichten Richtlinien der Stores, hat auf deren Prüfentscheidungen aber keinen Einfluss.

3. Erteilen die Stores Auflagen, die den vereinbarten Leistungsumfang betreffen, setzt torecon diese ohne zusätzliche Vergütung um. Auflagen, die neue Funktionen, Inhalte oder Geschäftsmodelle verlangen oder auf Inhalten oder Angaben des Kunden beruhen, sind Änderungswünsche nach § 6.
4. Für Store-Texte, Screenshots-Freigabe, Preise und die Datenschutzangaben im Store („App Privacy“ bei Apple, „Datensicherheit“ bei Google) ist der Kunde verantwortlich. torecon liefert die technischen Angaben dazu.

§ 11 Mängel

1. torecon gewährleistet, dass jeder Bauabschnitt bei Abnahme die im Angebot vereinbarte Beschaffenheit hat.
2. Bei Mängeln leistet torecon zunächst Nacherfüllung nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Neuherstellung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften mindern, zurücktreten oder Schadensersatz nach § 12 verlangen.
3. Der Kunde meldet Mängel in Textform mit einer nachvollziehbaren Beschreibung (Gerät, Betriebssystemversion, Schritte zur Reproduktion), soweit ihm das möglich ist.
4. Kein Mangel liegt vor, wenn eine Störung beruht auf
   a. Änderungen an Betriebssystemen, Geräten, Store-Richtlinien oder Schnittstellen Dritter nach der Abnahme,
   b. Ausfällen, Preis- oder Leistungsänderungen der Anbieter nach Anlage 2,
   c. Änderungen am Code oder an den Konten durch den Kunden oder Dritte. Die Anpassung an solche Änderungen kann über eine Wartungsvereinbarung nach § 17 oder als Änderungswunsch beauftragt werden.
5. Mängelansprüche verjähren in **12 Monaten ab Abnahme** des jeweiligen Bauabschnitts. Dies gilt nicht für Ansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, arglistigem Verschweigen eines Mangels und nach dem Produkthaftungsgesetz; hier gelten die gesetzlichen Fristen.

§ 12 Haftung

1. torecon haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Umfang einer ausdrücklich übernommenen Garantie.

2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet torecon nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung ist in diesem Fall auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
3. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
4. Für den Verlust von Daten haftet torecon im Rahmen der Absätze 1 bis 3 nur in Höhe des Aufwands, der bei ordnungsgemäßer, dem Risiko angemessener Datensicherung durch den Kunden zur Wiederherstellung erforderlich wäre.
5. Die Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten von Erfüllungsgehilfen von torecon.

§ 13 Vertraulichkeit

1. Beide Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen der anderen Partei, die ihnen im Rahmen des Vertrags bekannt werden, vertraulich, insbesondere die App-Idee, Geschäftsmodelle, Zugangsrechte, Kunden- und Nutzerdaten sowie nicht veröffentlichte Inhalte. Sie verwenden diese Informationen nur zur Durchführung dieses Vertrags.
2. Nicht vertraulich sind Informationen, die öffentlich bekannt sind oder werden, ohne dass dies auf einer Pflichtverletzung beruht, die der empfangenden Partei bereits bekannt waren oder die sie rechtmäßig von Dritten erhalten hat. Gesetzliche oder behördliche Offenlegungspflichten bleiben unberührt.
3. Die Pflicht gilt über das Vertragsende hinaus für drei Jahre, für Zugangsdaten und personenbezogene Daten zeitlich unbegrenzt.

§ 14 Datenschutz

1. Erhält torecon im Rahmen der Leistung Zugriff auf personenbezogene Daten, für die der Kunde verantwortlich ist (etwa im Backend, in Protokollen oder im Support), schließen die Parteien die **Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO (Anlage 3)**.
2. Der Kunde ist als Verantwortlicher zuständig für Datenschutzerklärung, Impressum und die Datenschutzangaben in den Stores. torecon liefert die technische Zuarbeit, insbesondere eine Übersicht, welche Daten die App erhebt, wohin sie übertragen werden und welche Anbieter beteiligt sind. Eine Rechtsberatung erfolgt nicht.

3. torecon gestaltet die App nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit und datenschutzfreundlicher Voreinstellungen, soweit das Angebot nichts anderes vorsieht.

§ 15 Referenz

torecon nennt den Kunden, die App oder ihr Logo nur mit vorheriger Zustimmung des Kunden in Textform als Referenz, etwa auf torecon.de. Die Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

§ 16 Kündigung

1. Der Kunde kann den Vertrag bis zur Vollendung des Werks jederzeit kündigen (§ 648 BGB). torecon kann dann die vereinbarte Vergütung verlangen, muss sich jedoch ersparte Aufwendungen und anderweitigen Erwerb anrechnen lassen. Für bereits abgenommene Bauabschnitte bleibt deren Festpreis geschuldet, für den laufenden Bauabschnitt der Anteil der erbrachten Leistung. Für den noch nicht erbrachten Teil gilt die gesetzliche Vermutung, dass torecon 5 % der darauf entfallenden Vergütung zusteht (§ 648 Satz 3 BGB); beiden Parteien bleibt der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Betrags offen.
2. Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen (§ 648a BGB).
3. Kündigungen bedürfen der Textform.
4. Bei Vertragsende übergibt torecon alle bis dahin erstellten Arbeitsergebnisse, soweit sie nicht bereits im Repository des Kunden liegen. Nutzungsrechte daran erhält der Kunde nach § 9 mit Zahlung der darauf entfallenden Vergütung.

§ 17 Betrieb und Wartung nach Livegang

Betrieb, Wartung und Pflege nach dem Livegang sind nicht Teil dieses Vertrags. Sie können optional in einer separaten Vereinbarung geregelt werden, etwa Anpassungen an neue iOS- und Android-Versionen, Fehlerbehebung außerhalb der Mängelhaftung und Pflege der Store-Einträge.

§ 18 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz von torecon. torecon kann den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen.

3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform (z. B. E-Mail). Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel.
4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Ort, Datum	**Ort, Datum**
torecon – Thomas Reinke	**Kunde** – [Name, Funktion]

Anlagen: Anlage 1 Mitwirkungs- und Beistellleistungen · Anlage 2 Technik-Stack und laufende Kosten Dritter · Anlage 3 Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (soweit erforderlich)